股权转让协议审查报告

一、合同总体评价

• 审查立场：股权协议当事人
• 使用场景：股权转让协议
• 合同类型：股权转让协议
• 总体可签署性：建议修改后签署
• 风险主题数（聚合后）：7
• 规则级审查命中数：7
• 重大风险数量：5
• 中等风险数量：0
• 低风险数量：2
• 需要真正修改的风险数：5
• 优先处理风险：5
• 建议处理风险：0
• 可选优化数：2
• 已识别但建议保持现状数：0
• 人工复核项：0

审查覆盖统计

• 已覆盖：2 项
• 部分覆盖：0 项
• 缺失：7 项
• 风险条款：0 项
• 不适用：0 项
• 待核验：0 项
• 法律提示：0 项
• 审查项总计：9 项

本报告基于完整合同模板逐项审查，部分缺失项可能因合同格式简略所致，建议结合合同实际用途判断优先级。

二、核心风险摘要

• 交易主体及股权权属：优先处理。 严重程度：重大风险。
核心问题：仍需补足：交易主体及目标公司名称、持股比例及合法权属声明。
重要性：交易主体及目标公司名称；持股比例及合法权属声明不清时，责任边界不够明确。
证据包ID：EB-7b4a68ce68e2；关键证据：[EV-8df467050ed0288f] SEARCH_AUDIT [支持：在约定检索范围内未发现以下正向事实：交易主体及目标公司名称]：已检索合同正文及全部已提供附件，未找到以下正向事实：交易主体及目标公司名称。；[EV-298f5424a7764a6f] SEARCH_AUDIT [支持：在约定检索范围内未发现以下正向事实：持股比例及合法权属声明]：已检索合同正文及全部已提供附件，未找到以下正向事实：持股比例及合法权属声明。
• 认缴实缴及出资责任：优先处理。 严重程度：重大风险。
核心问题：仍需补足：认缴、实缴金额及出资期限、未缴出资责任的承担及法定责任保留。
重要性：认缴、实缴金额及出资期限；未缴出资责任的承担及法定责任保留不清时，责任边界不够明确。
证据包ID：EB-45781102d78d；关键证据：[EV-c98d84b70b85debb] SEARCH_AUDIT [支持：在约定检索范围内未发现以下正向事实：认缴、实缴金额及出资期限]：已检索合同正文及全部已提供附件，未找到以下正向事实：认缴、实缴金额及出资期限。；[EV-f2541e8af682740b] SEARCH_AUDIT [支持：在约定检索范围内未发现以下正向事实：未缴出资责任的承担及法定责任保留]：已检索合同正文及全部已提供附件，未找到以下正向事实：未缴出资责任的承担及法定责任保留。
• 转让限制和其他股东权利：优先处理。 严重程度：重大风险。 核心问题：仍需补足：公司章程转让限制核对、向其他股东通知同等条件或不触发外部转让、优先购买权的依法行使或书面放弃。 重要性：公司章程转让限制核对；向其他股东通知同等条件或不触发外部转让；优先购买权的依法行使或书面放弃不清时，责任边界不够明确。
证据包ID：EB-4afa5c5918a7；关键证据：[EV-6ea9f7329937f73b] SEARCH_AUDIT [支持：在约定检索范围内未发现以下正向事实：公司章程转让限制核对]：已检索合同正文及全部已提供附件，未找到以下正向事实：公司章程转让限制核对。

；[EV-c544f9207b75e523] SEARCH_AUDIT [支持：在约定检索范围内未发现以下正向事实：向其他股东通知同等条件或不触发外部转让]：已检索合同正文及全部已提供附件，未找到以下正向事实：向其他股东通知同等条件或不触发外部转让。；[EV-b266b682955f1b4f] SEARCH_AUDIT [支持：在约定检索范围内未发现以下正向事实：优先购买权的依法行使或书面放弃]：已检索合同正文及全部已提供附件，未找到以下正向事实：优先购买权的依法行使或书面放弃。

• 交易价格及支付：优先处理。 严重程度：重大风险。 核心问题：仍需补足：价款或投资总额、支付节点、条件或期限。
重要性：价款或投资总额；支付节点、条件或期限不清时，付款期限、逾期责任和对账依据容易产生争议。
证据包ID：EB-74c705377fa5；关键证据：[EV-01df8a0b334d161d] SEARCH_AUDIT [支持：在约定检索范围内未发现以下正向事实：价款或投资总额]：已检索合同正文及全部已提供附件，未找到以下正向事实：价款或投资总额。；[EV-e11adce6ac161e22] SEARCH_AUDIT [支持：在约定检索范围内未发现以下正向事实：支付节点、条件或期限]：已检索合同正文及全部已提供附件，未找到以下正向事实：支付节点、条件或期限。

• 交割及名册工商变更：优先处理。 严重程度：重大风险。
核心问题：仍需补足：交割条件及未满足的处理、股东名册及出资证明更新、办理变更登记的责任人与期限。
重要性：交割条件及未满足的处理；股东名册及出资证明更新；办理变更登记的责任人与期限不清时，责任边界不够明确。
证据包ID：EB-6c97f305c3d4；关键证据：[EV-8731b67bce175f76] SEARCH_AUDIT [支持：在约定检索范围内未发现以下正向事实：交割条件及未满足的处理]：已检索合同正文及全部已提供附件，未找到以下正向事实：交割条件及未满足的处理。；[EV-cb5e6010f4332328] SEARCH_AUDIT [支持：在约定检索范围内未发现以下正向事实：股东名册及出资证明更新]：已检索合同正文及全部已提供附件，未找到以下正向事实：股东名册及出资证明更新。；[EV-666490dc498fec57] SEARCH_AUDIT [支持：在约定检索范围内未发现以下正向事实：办理变更登记的责任人与期限]：已检索合同正文及全部已提供附件，未找到以下正向事实：办理变更登记的责任人与期限。

三、建议优先修改

• 优先处理：建议补充明确交易主体及目标公司名称；补充明确持股比例及合法权属声明。（对应风险：交易主体及股权权属）
• 优先处理：建议补充明确认缴、实缴金额及出资期限；补充明确未缴出资责任的承担及法定责任保留。（对应风险：认缴实缴及出资责任）
• 优先处理：建议补充明确公司章程转让限制核对；补充明确向其他股东通知同等条件或不触发外部转让；补充明确优先购买权的依法行使或书面放弃。（对应风险：转让限制和其他股东权利）
• 优先处理：建议补充明确价款或投资总额；补充明确支付节点、条件或期限。（对应风险：交易价格及支付）
• 优先处理：建议补充明确交割条件及未满足的处理；补充明确股东名册及出资证明更新；补充明确办理变更登记的责任人与期限。（对应风险：交割及名册工商变更）

四、可选优化事项

以下事项属于完善型建议，通常不是当前签署的核心障碍。
• 可选优化：建议补充明确股权负担和财务债务的陈述保证；补充明确陈述不实的赔偿或退出救济。（对应风险：陈述保证与违约救济）
• 可选优化：建议明确“通知与送达”的安排。（对应风险：通知与送达）

五、已覆盖关键事项

• 已覆盖项详见完整审查明细。

六、完整审查明细

1. 交易主体及股权权属（EQT-01-01）

审查结论

• 处理建议：优先处理
• 覆盖状态：缺失
• 行动优先级：优先处理
• 关联风险发现：交易主体及股权权属
• 判断可靠度：高
• 经济影响：无明显直接金额影响

• 问题类型：完全缺失
• 原文位置：全文逐要素检索
• 审查判断：合同未明确：交易主体及目标公司名称；持股比例及合法权属声明。
• 【风险点描述】：缺失：交易主体及目标公司名称；持股比例及合法权属声明。
• 【缺失的法律后果】：需核对交易主体及股权权属的具体安排；文本未覆盖的要素不等于相关法定权利不存在。
• 【适用条件】：始终适用
• 【正式建议】：建议补充明确交易主体及目标公司名称；补充明确持股比例及合法权属声明。
【证据定位】
• 关联风险：交易主体及股权权属
• 证据包ID：RULE-EQT-01-01
• 证据ID：SYN-2dd77fdf31da6b2364b6、SYN-30476cd186ac3d4956f2
• 全文逐要素检索: 未找到正向事实：交易主体及目标公司名称
• 全文逐要素检索: 未找到正向事实：持股比例及合法权属声明

2. 认缴实缴及出资责任（EQT-02-01）

审查结论

• 处理建议：优先处理
• 覆盖状态：缺失
• 行动优先级：优先处理
• 关联风险发现：认缴实缴及出资责任
• 判断可靠度：高
• 经济影响：无明显直接金额影响
• 问题类型：完全缺失
• 原文位置：全文逐要素检索
• 审查判断：合同未明确：认缴、实缴金额及出资期限；未缴出资责任的承担及法定责任保留。
• 【风险点描述】：缺失：认缴、实缴金额及出资期限；未缴出资责任的承担及法定责任保留。
• 【缺失的法律后果】：需核对认缴实缴及出资责任的具体安排；文本未覆盖的要素不等于相关法定权利不存在。
• 【适用条件】：始终适用
• 【正式建议】：建议补充明确认缴、实缴金额及出资期限；补充明确未缴出资责任的承担及法定责任保留。
【证据定位】
• 关联风险：认缴实缴及出资责任
• 证据包ID：RULE-EQT-02-01
• 证据ID：SYN-c6e9091c7f10c60e78b5、SYN-d8763aea616eee7670e7
• 全文逐要素检索: 未找到正向事实：认缴、实缴金额及出资期限
• 全文逐要素检索: 未找到正向事实：未缴出资责任的承担及法定责任保留

3. 陈述保证与违约救济（EQT-11-01）

审查结论

• 处理建议：可选优化
• 覆盖状态：缺失
• 行动优先级：可选优化
• 关联风险发现：陈述保证与违约救济
• 判断可靠度：高
• 经济影响：无明显直接金额影响
• 问题类型：完全缺失
• 原文位置：全文逐要素检索
• 审查判断：合同未明确：股权负担和财务债务的陈述保证；陈述不实的赔偿或退出救济。
• 【风险点描述】：缺失：股权负担和财务债务的陈述保证；陈述不实的赔偿或退出救济。
• 【缺失的法律后果】：需核对陈述保证与违约救济的具体安排；文本未覆盖的要素不等于相关法定权利不存在。

• 【法律依据】：《中华人民共和国民法典》第577条
• 【适用条件】：始终适用
• 【正式建议】：建议补充明确股权负担和财务债务的陈述保证；补充明确陈述不实的赔偿或退出救济。
【证据定位】
• 关联风险：陈述保证与违约救济
• 证据包ID：RULE-EQT-11-01
• 证据ID：SYN-f6e248f5ebea8cf19650、SYN-17999ff0d9cbd1522428
• 全文逐要素检索: 未找到正向事实：股权负担和财务债务的陈述保证
• 全文逐要素检索: 未找到正向事实：陈述不实的赔偿或退出救济

4. 排除股东法定权利或资本约束（EQT-13-01）

审查结论

• 处理建议：已覆盖，无需修改。
• 覆盖状态：通过
• 原文位置：未发现该类不利约定。
• 审查判断：未发现“排除股东法定权利或资本约束”对应的不利条款或安排。

5. 转让限制和其他股东权利（EQT-03-01）

审查结论

• 处理建议：优先处理
• 覆盖状态：缺失
• 行动优先级：优先处理
• 关联风险发现：转让限制和其他股东权利
• 判断可靠度：高
• 经济影响：无明显直接金额影响
• 问题类型：完全缺失
• 原文位置：全文逐要素检索
• 审查判断：合同未明确：公司章程转让限制核对；向其他股东通知同等条件或不触发外部转让；优先购买权的依法行使或书面放弃。
• 【风险点描述】：缺失：公司章程转让限制核对；向其他股东通知同等条件或不触发外部转让；优先购买权的依法行使或书面放弃。
• 【缺失的法律后果】：需核对转让限制和其他股东权利的具体安排；文本未覆盖的要素不等于相关法定权利不存在。
• 【适用条件】：始终适用
• 【正式建议】：建议补充明确公司章程转让限制核对；补充明确向其他股东通知同等条件或不触发外部转让；补充明确优先购买权的依法行使或书面放弃。
【证据定位】
• 关联风险：转让限制和其他股东权利
• 证据包ID：RULE-EQT-03-01
• 证据ID：SYN-3b71958e5cd117890827、SYN-afd72bd0807c70468ab9、SYN-e10fe9513ad0c7cd5ca6
• 全文逐要素检索: 未找到正向事实：公司章程转让限制核对
• 全文逐要素检索: 未找到正向事实：向其他股东通知同等条件或不触发外部转让
• 全文逐要素检索: 未找到正向事实：优先购买权的依法行使或书面放弃

6. 交易价格及支付（EQT-04-01）

审查结论

• 处理建议：优先处理
• 覆盖状态：缺失

• 行动优先级：优先处理
• 关联风险发现：交易价格及支付
• 判断可靠度：高
• 经济影响：无明显直接金额影响
• 问题类型：完全缺失
• 原文位置：全文逐要素检索
• 审查判断：合同未明确：价款或投资总额；支付节点、条件或期限。
• 【风险点描述】：缺失：价款或投资总额；支付节点、条件或期限。
• 【缺失的法律后果】：需核对交易价格及支付的具体安排；文本未覆盖的要素不等于相关法定权利不存在。
• 【法律依据】：《中华人民共和国民法典》第509条
• 【适用条件】：始终适用
• 【正式建议】：建议补充明确价款或投资总额；补充明确支付节点、条件或期限。
【证据定位】
• 关联风险：交易价格及支付
• 证据包ID：RULE-EQT-04-01
• 证据ID：SYN-d446f98046011f7c1962、SYN-d707d55086bf5ffd0608
• 全文逐要素检索: 未找到正向事实：价款或投资总额
• 全文逐要素检索: 未找到正向事实：支付节点、条件或期限

7. 交割及名册工商变更（EQT-05-01）

审查结论

• 处理建议：优先处理
• 覆盖状态：缺失
• 行动优先级：优先处理
• 关联风险发现：交割及名册工商变更
• 判断可靠度：高
• 经济影响：无明显直接金额影响
• 问题类型：完全缺失
• 原文位置：全文逐要素检索
• 审查判断：合同未明确：交割条件及未满足的处理；股东名册及出资证明更新；办理变更登记的责任人与期限。
• 【风险点描述】：缺失：交割条件及未满足的处理；股东名册及出资证明更新；办理变更登记的责任人与期限。
• 【缺失的法律后果】：需核对交割及名册工商变更的具体安排；文本未覆盖的要素不等于相关法定权利不存在。
• 【适用条件】：始终适用
• 【正式建议】：建议补充明确交割条件及未满足的处理；补充明确股东名册及出资证明更新；补充明确办理变更登记的责任人与期限。
【证据定位】
• 关联风险：交割及名册工商变更
• 证据包ID：RULE-EQT-05-01
• 证据ID：SYN-401cc9e3fc7472f56c99、SYN-643fa6e253e28bb56b75、SYN-7a80b40f70b1198c23c5
• 全文逐要素检索: 未找到正向事实：交割条件及未满足的处理
• 全文逐要素检索: 未找到正向事实：股东名册及出资证明更新
• 全文逐要素检索: 未找到正向事实：办理变更登记的责任人与期限

8. 合同生效条款（S-00-01）

审查结论

• 处理建议：已覆盖，无需修改。
• 覆盖状态：通过
• 原文位置：第七条 合同生效的条件和日期；全文；第一条 股权转让价格与付款方式；第八条
• 审查判断：合同已明确约定本合同生效条件或日期。

【证据定位】
• 支持要素：本合同生效条件或日期
• 条款编号：第七条 合同生效的条件和日期
• 原文片段：第七条 合同生效的条件和日期 本合同经各方签字后生效。

9. 通知与送达（S-00-03）

审查结论

• 处理建议：可选优化
• 覆盖状态：缺失
• 行动优先级：可选优化
• 关联风险发现：通知与送达
• 判断可靠度：高
• 经济影响：无明显直接金额影响
• 问题类型：完全缺失
• 原文位置：合同正文及附件中未找到对应约定。
• 审查判断：合同未明确：“通知与送达”事项。
• 【风险点描述】：缺失：“通知与送达”事项。
• 【缺失的法律后果】：未约定送达地址、联系方式变更通知义务和有效送达方式，催告、解除、索赔等通知容易出现到达争议。
• 【法律依据】：《中华人民共和国民法典》第509条；《中华人民共和国民法典》第565条
• 【适用条件】：始终适用
• 【正式建议】：建议明确“通知与送达”的安排。
【证据定位】
• 合同正文及附件中未找到对应约定。